EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Requer-se, preliminarmente, com fundamento no art. 66, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a integral preservação e a imediata disponibilização dos registros técnicos, metadados, logs e trilhas de auditoria relativos à distribuição eletrônica da presente ação constitucional, haja vista que a higidez dos atos certificadores automatizados constitui o próprio objeto da controvérsia sob exame.

ASSOCIAÇÃO CIVITAS PARA CIDADANIA E CULTURA, associação civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.522.644/0001-73, neste ato representada por sua Presidente, conforme instrumento de mandato anexo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 102, §1º, da Constituição da República e na Lei nº 9.882/1999, propor a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

em face do complexo normativo, administrativo e tecnológico que disciplina a emissão e a governança dos atos certificadores estruturantes no âmbito do Processo Judicial Eletrônico nacional — notadamente aqueles destinados a definir competência jurisdicional, prevenção, redistribuição e trânsito em julgado —, por ausência de regime constitucional uniforme que assegure a auditabilidade, a rastreabilidade, a autoria técnica, a segregação funcional e a responsabilização institucional de tais atos, cuja produção tecnológica imediata de efeitos processuais impacta diretamente garantias fundamentais da jurisdição, conforme os fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

PRELIMINARMENTE

A Atemporalidade da Constituição Federal e a Recalibragem dos Sistemas de Freios e Contrapesos à Luz da Jurisdição Digital

A Constituição da República foi concebida em momento histórico no qual a atividade jurisdicional desenvolvia-se predominantemente em ambiente analógico. O constituinte originário não disciplinou a distribuição eletrônica de processos, a certificação automatizada, os algoritmos de prevenção ou os sistemas informatizados de gestão processual. Tampouco poderia fazê-lo.

Essa circunstância, entretanto, não revela uma lacuna constitucional, mas uma característica inerente às Constituições que se consagram no tempo porque o transcendem. A Constituição não regula tecnologias, ela calibra o exercício do poder. Seus princípios estruturantes possuem vocação atemporal exatamente porque foram concebidos para disciplinar formas futuras de manifestação da autoridade estatal, independentemente do suporte tecnológico empregado.

À medida que o processo judicial se tornou progressivamente eletrônico, parcela relevante da atividade estatal migrou da atuação humana visível para arquiteturas digitais, rotinas automatizadas e atos administrativos produzidos em ambiente informacional — sem que os mecanismos constitucionais de controle acompanhassem essa transformação. A forma de exercício do poder transformou-se, os limites constitucionais ao seu exercício, contudo, permaneceram os mesmos.

Não se exige, portanto, uma nova Constituição para a era digital. A tarefa que cabe ao Supremo Tribunal Federal é balizar a correta incidência dos mecanismos constitucionais já existentes no mundo algorítmico.

Os princípios do devido processo legal, do juiz natural, da ampla defesa e contraditório, publicidade, da impessoalidade e do sistema de freios e contrapesos não perderam eficácia com a informatização da Justiça. Ao contrário, reclamam permanente **recalibragem hermenêutica** para preservar, sob novas formas tecnológicas, as mesmas garantias que sempre buscaram assegurar.

A presente Arguição insere-se em movimento internacional de fortalecimento da governança pública digital, em consonância com os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Agenda 2030 (ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes), que reconhece a transparência, a responsabilização e a auditabilidade como elementos essenciais à legitimidade das instituições públicas.

Pretende colaborar com a formação de consenso e estimular o amplo debate que precede toda inovação institucional de envergadura constitucional.

Ao expor preceitos conforme ocorrem no espectro digital, a Suprema Corte é chamada a rever os mecanismos de controle constitucional que historicamente limitaram o exercício do poder estatal.

A tecnologia deve operar como vetor de expansão das garantias fundamentais[1] e no momento em que a inovação tecnológica altera o exercício do poder estatal, exige-se a correspondente aferição dos **mecanismos de controle** — sempre orientada pela finalidade constitucional de fortalecer, e nunca de restringir, o núcleo essencial dos direitos fundamentais.

I. DO CABIMENTO, DA LEGITIMIDADE ATIVA *AD CAUSAM* E DA SUBSIDIARIEDADE

1.1. Da Legitimidade Ativa e Pertinência Temática

A Arguente, Associação Civitas para Cidadania e Cultura, é associação civil de âmbito nacional, constituída com a finalidade estatutária de promover a cidadania, a cultura, a transparência institucional, a proteção de dados pessoais, a inclusão digital e o fortalecimento das instituições democráticas, conforme dispõe seu Estatuto Social.

Suas finalidades estatutárias foram deliberadamente formuladas em caráter permanente, geral e principiológico, defesa de direitos fundamentais, interesses difusos e coletivos e ao aperfeiçoamento das instituições públicas, voltadas à tutela de direitos fundamentais, em consonância com os arts. 1º, II, III e V, 5º, XXXV e 127 da Constituição, afastando qualquer finalidade casuística ou direcionamento voltado à impugnação de situações específicas.

A presente Arguição insere-se diretamente nesse campo de atuação institucional, porquanto discute parâmetros constitucionais de transparência, auditabilidade, governança administrativa e devido processo na jurisdição digital, matérias que guardam relação imediata com os objetivos estatutários da associação.

Além da pertinência temática, a propositura da presente ação foi expressamente autorizada por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da entidade, conforme ata anexa, atendendo às exigências fixadas pela jurisprudência desta Suprema Corte quanto à representação processual das associações. Tal deliberação evidencia que a atuação da entidade decorre de decisão institucional regularmente tomada por seus órgãos deliberativos, reforçando a representatividade e a legitimidade democrática da presente iniciativa.

[1] Esta Suprema Corte já assentou que o progresso científico e tecnológico deve ser interpretado em conformidade com a Constituição e a dignidade da pessoa humana (ADI 3510)

A pretensão deduzida possui natureza objetiva e volta-se à tutela de direitos e garantias de alcance nacional, circunstância compatível com a vocação institucional da Arguente e com a eficácia geral própria da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Desse modo, o nexo de afinidade evidencia-se de forma nítida: discute-se na presente ação o aperfeiçoamento republicano e a conformação constitucional da infraestrutura tecnológica que ampara os atos administrativos de certificação do Poder Judiciário. Trata-se de resguardar o devido processo legal contra a opacidade algorítmica e sistêmica — temática que se situa exatamente no epicentro das finalidades institucionais da Arguente.

A presente Arguição também convida esta Suprema Corte a refletir sobre a adequada conformação da legitimidade ativa das entidades da sociedade civil diante das novas formas de tutela dos direitos fundamentais na era digital.

Sem afastar o regime constitucional do art. 103 da Constituição da República, sustenta-se que sua interpretação deve ser compatibilizada com os princípios da máxima efetividade da Constituição, do acesso à jurisdição constitucional e da participação da sociedade civil na proteção de direitos de natureza difusa e estrutural.

A transformação tecnológica do Estado produziu novos espaços de incidência de preceitos fundamentais cuja tutela reclama a atuação institucional de entidades vocacionadas à defesa da cidadania digital, da transparência e da integridade das instituições democráticas.

Presentes, portanto, a pertinência temática, a deliberação institucional específica e a vocação estatutária para a tutela de interesses difusos relacionados à cidadania digital e à integridade das instituições públicas, encontra-se demonstrada a legitimidade da Arguente para provocar esta Suprema Corte no exercício da jurisdição constitucional objetiva.

1.2. Da Satisfação do Princípio da Subsidiariedade

A presente arguição dirige-se contra um **déficit estrutural de tutela constitucional** decorrente da inexistência de disciplina constitucional e institucional adequada para a atividade certificadora exercida no âmbito do processo judicial eletrônico brasileiro.

A lesão aos preceitos fundamentais aqui denunciada não emana de uma decisão judicial isolada, tampouco se exaure em um único ato administrativo fragmentado.

O objeto desta insurgência é o **complexo normativo, procedimental e tecnológico** responsável pela emissão de certidões que estruturam a marcha processual e produzem efeitos imediatos sobre direitos fundamentais, desprovido de um regime constitucional suficiente de auditabilidade, autoria técnica, rastreabilidade, responsabilização funcional e controle institucional.

Cuida-se de uma deficiência sistêmica que transcende lides individuais e se manifesta de forma endêmica em diferentes instâncias do Poder Judiciário, conforme descortinado pelos paradigmas empíricos que instruem a exordial.

Sob essa ótica, a controvérsia constitucional deduzida ao crivo deste Pretório Excelso é a própria **inexistência de mecanismos institucionais e regulatórios** aptos a assegurar que atos administrativos certificadores informatizados — dotados de severo impacto restritivo ou ampliativo de garantias constitucionais — sejam emitidos mediante procedimento auditável, documentalmente reconstruível e sujeito a efetivo controle externo.

Evidencia-se, portanto, a total ausência de instrumento processual de índole subjetiva apto a arrostar essa deficiência estrutural de forma sistêmica. Recursos ordinários, *habeas corpus*, mandados de segurança, reclamações constitucionais ou incidentes processuais tópicos revelam-se manifestamente inidôneos para o escopo pretendido: permitem, quando muito, impugnar os efeitos de certidões individuais produzidos em determinado processo interpartes.

Nenhum desses remédios detém aptidão dogmática para submeter ao controle concentrado de constitucionalidade a engenharia institucional que disciplina a certificação dos fatos processuais em toda a extensão do Poder Judiciário nacional.

Desse modo, o **princípio da subsidiariedade**, insculpido no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, encontra-se plenamente satisfeito. Inexiste outro meio processual eficaz, dotado de idoneidade e amplitude, capaz de produzir provimento uniforme e centralizado para sanar a omissão sistêmica que alcança, indistintamente, a certificação da distribuição, da prevenção, da redistribuição e da estabilização da coisa julgada.

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte consagra o entendimento de que a subsidiariedade na ADPF deve ser apreciada sob uma **perspectiva material**. Vale dizer: afere-se a adequação da via pela capacidade real de o meio processual eliminar a lesão constitucional de forma ampla, geral e definitiva, e não mediante um exame meramente formal da existência abstrata de outras vias impugnativas.

A presente Arguição não pretende o reconhecimento de Estado de Coisas Inconstitucional, nos moldes da ADPF 347[2]. O precedente, contudo, possui elevada relevância metodológica, ao afirmar que determinadas violações constitucionais não decorrem de atos isolados, mas de deficiências estruturais de governança institucional, cuja superação reclama providências igualmente estruturais.

Ao permitir que atos tecnológicos dotados de eficácia imediata sobre a liberdade e o juiz natural sejam gerados à margem de um regime uniforme de auditabilidade e autoria técnica, cria-se uma ausência de parâmetros constitucionais de governança atividade certificadora dos atos e uma intolerável zona de penumbra ou de **não controle constitucional**. É esse déficit estrutural que a presente Arguição pretende romper submetendo a questão ao controle concentrado desta Suprema Corte.

A recusa de conhecimento da presente Arguição implicaria admitir que parcela relevante da infraestrutura administrativa responsável pela constituição e certificação dos fatos processuais permanecesse imune ao controle concentrado de constitucionalidade, resultado incompatível com a função integradora da ADPF e com a supremacia da Constituição.

II. DO OBJETO DA AÇÃO E DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL *SUB EXAMINE*

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental submete ao Supremo Tribunal Federal questão constitucional inédita e de acentuada repercussão institucional, decorrente da transição paradigmática para a jurisdição digital brasileira.

O objeto da controvérsia reside no reconhecimento de um **déficit estrutural de proteção a preceitos fundamentais** decorrente da ausência de um regime jurídico-constitucional de governança, auditabilidade e segregação funcional dos **atos certificadores eletrônicos**.

Cuida-se, especificamente, da atividade administrativa informatizada voltada a certificar fatos processuais estruturantes — tais como a distribuição, a prevenção, a redistribuição, a remessa, o arquivamento e a estabilização do trânsito em julgado —, cujos efeitos jurídicos operam modificações imediatas em garantias constitucionais dos jurisdicionados.

[2] **ADPF 347/DF,** Relator: Min. Marco Aurélio; Redator para o acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2023.

A evolução tecnológica operou uma translação funcional no cerne do procedimento: a produção de efeitos processuais de alta densidade migrou substancialmente para atos automatizados de certificação eletrônica. Sob a veste de meros registros, esses atos passaram a determinar, de forma soberana e autônoma, o nascimento, a modificação, a estabilização ou a extinção de relevantes situações jurídicas e competências processuais.

Todavia, enquanto a práxis tecnológica avançou, a arquitetura institucional do Poder Judiciário permaneceu atrelada à dogmática do processo físico tradicional, época em que a atividade certificadora detinha natureza meramente acessória, retrospectiva e documental.

Na jurisdição digital contemporânea, a certidão desgarrou-se de sua condição de simples expediente cartorário para assumir **autêntica função regulatória** e constitutiva da marcha processual, incidindo diretamente sobre o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII), do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório (art. 5º, LV) e o acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV).

A despeito dessa profunda metamorfose funcional, verifica-se um vácuo normativo e regulatório proporcional às consequências jurídicas produzidas. Inexiste disciplina jurídica adequada que imponha critérios estritos de autoria técnica, auditabilidade material, rastreabilidade reversa, responsabilização funcional e transparência algorítmica sobre esses atos, ensejando a formação de um espaço institucional de opacidade técnica incompatível com os ditames dos arts. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição da República.

À vista disso, a presente Arguição propõe o reconhecimento do **Princípio da Auditabilidade do Ato Certificador** como o *segundo elemento estruturante* da teoria do **Devido Processo Tecnológico**.

Por este postulado, nenhum ato administrativo-tecnológico de certificação apto a balizar ou restringir garantias fundamentais poderá irradiar consequências jurídicas sem resguardar, de maneira permanente, ostensiva e publicamente verificável, os seguintes requisitos de validade:

I – **A autoria funcional:** identificação precisa e inequivocável do agente ou do parâmetro sistêmico responsável pela emissão;

II – **Os pressupostos objetivos:** demonstração empírica e documental dos elementos fáticos que justificaram o teor do ato;

III – **A origem tecnológica ou administrativa:** mapeamento da matriz sistêmica, rotina ou código que processou a informação;

IV – **A cadeia documental de formação:** preservação histórica e ordenada de todas as etapas e atos preparatórios que antecederam a emissão; e

V – **A trilha permanente de auditoria:** manutenção de registros digitais (*logs*) imutáveis que permitam a reconstrução retrospectiva e o controle externo independente de toda a sua trajetória jurídica.

Os documentos que instruem a presente Arguição revelam que o déficit de auditabilidade da atividade certificadora manifesta-se sob diferentes paradigmas empíricos.A demonstração desta lacuna de *accountability* da atividade certificadora se manifesta sob padrões recorrentes e objetivamente identificáveis, os quais servem como **matriz interpretativa** para a compreensão dos paradigmas concretos examinados no capítulo seguinte.

Exemplos práticos da violação do preceito, cujas evidências ora se junta, na ação cível nº 1002099-11, a deficiência é inequívoca, o sistema deixou de emitir ato certificador de decurso de prazo (revelia), e posteriormente expediu manualmente certidão de trânsito em julgado na pendência de recurso em julgamento. Outro caso, o HC 835719, houve menção de trânsito em julgado que estava superado diante superveniência de ordem de Habeas Corpus proferida pelo mesmo Relator. Há, ainda, situações (Rext em Revisão Criminal) em a certidão foi exarada atribuindo imutabilidade enquanto a parte estava impedida – pelo próprio Estado - de exercer contraditório, e a Decisão Terminativa não foi prolatada pelo órgão competente, ou seja, não foi observado o preenchimento dos pressupostos que autorizariam sua emissão.

A jurisprudência desta Suprema Corte igualmente consolidou que a publicidade administrativa, o acesso à informação e a transparência constituem pressupostos da legitimidade do exercício do poder estatal, admitindo restrições apenas quando estritamente justificadas por fundamento constitucional idôneo (ADI 5527[3], ADI 6351[4] e ADI 6252[5]).

Tais premissas irradiam-se igualmente sobre os atos administrativos certificadores que estruturam a jurisdição digital.

---

[3] Ação Direta de Inconstitucionalidade, Min. Rosa Weber. Julgado em 27/11/2024

[4] Ação Direta de Inconstitucionalidade, Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 30/04/2020.

[5] Ação Direta de Inconstitucionalidade, Min. Marco Aurélio, julgado em 04/12/2020

O **Inquérito 5026** é utilizado como paradigma concreto da presente controvérsia constitucional, por evidenciar, em dimensão objetiva e atual, a insuficiência dos atuais mecanismos de governança dos atos certificadores. A impugnação dirige-se ao modelo normativo que permitiu sua emissão, e não apenas ao ato individualmente considerado.

III. DO DÉFICIT ESTRUTURAL DE GOVERNANÇA: PARADIGMAS EMPÍRICOS

Esta Arguição expõe um déficit estrutural dos atos certificadores praticados no âmbito do processo judicial eletrônico em âmbito nacional, cuja repercussão se manifesta de forma endêmica e reiterada.

A atividade certificadora, delegada às Secretarias e serventias judiciais subordinadas, carece de um regime de controle que resguarde as garantias do devido processo legal e tecnológico.

Para além de meras falhas operacionais ou erros humanos isolados, a análise do ecossistema judiciário descortina uma deficiência arquitetônica na engenharia regulatória dos fatos processuais. Esse fenômeno encontra-se objetivamente documentado em marcadores empíricos que transcendem lides individuais e alcançam todos os graus de jurisdição:

- **No Supremo Tribunal Federal** — o **INQ 5026** Corporifica o arquétipo da opacidade na fixação da competência jurisdicional. A cadeia político-administrativa de constituição, modificação e declínio da prevenção do juiz natural operou-se por meio de atos certificadores que não se apresentam documentalmente demonstráveis ou sindicáveis pelas vias ordinárias de auditoria processual.
- **No Superior Tribunal de Justiça** — o **HC 835.719** ilustra a gravidade da irradiação de efeitos nocivos por atos informatizados acríticos. No referido writ, a menção a uma suposta certidão de trânsito em julgado materialmente inexistente vinculou e induziu a erro o julgamento colegiado, evidenciando a força coercitiva de fatos gerados por sistemas descompassados com a realidade dos autos.
- **Na Segunda Instância Estadual** (**RExt na Revisão Criminal nº 2218921-86.2023.8.26.0000** – TJSP) documenta certidão de trânsito em julgado emitida em sede de Revisão Criminal indeferida liminarmente, sem demonstração objetiva da competência do órgão julgador, e em momento em que a Defesa estava impedida pelo próprio Estado de exercer contraditório.

- **Na Primeira Instância Criminal (Ação Penal nº 0014146-61.2021.8.26.0050 - TJSP)** foram expedidas sucessivas e conflitantes certidões de trânsito em julgado no mesmo processo, revelando a ausência de critérios uniformes de verificabilidade e controle dos atos certificadores das serventias digitais.
- **Na Primeira Instância Cível (Ação Cível nº 1002099-11.2022.8.26.0565 - TJSP)** está documentada revelia por falha sistêmica na emissão da certidão de decurso de prazo, a marcha processual permitiu intervenção anômala de terceiros seis meses após a citação, subvertendo a ordem preclusiva do procedimento. Posteriormente, foi exarada certidão de trânsito em julgado quando pendente recurso de julgamento, cuja tentativa de impugnação específica pela via do Mandado de Segurança (MS nº 2000378-48.2025.8.26.0000) restou obstaculizada por nova decisão despida de competência do Órgão Especial, evidenciando o círculo vicioso de falha estrutural e o completo esgotamento e a ineficácia dos meios ordinários para estancar a lesão.

Embora distintos quanto ao objeto processual, todos esses paradigmas revelam a mesma deficiência constitucional: **a inexistência de um regime jurídico apto a assegurar a auditabilidade, a rastreabilidade, a autoria técnica e a responsabilidade institucional dos atos certificadores que estruturam a marcha do processo eletrônico**.

A análise conjunta desses marcadores empíricos afasta a hipótese de mero erro humano ou falha operacional isolada. Nobre Ministro Relator, os padrões acima identificados não constituem formulações abstratas, são **paradigmas concretos e documentados**, provenientes de diferentes órgãos e graus de jurisdição, cuja análise conjunta evidencia que a deficiência observada possui natureza sistêmica, e não episódica.

Trata-se, ao revés, de uma característica arquitetônica e estrutural da atual governança dos atos certificadores no processo eletrônico nacional, a qual reclama intervenção corretiva uniforme por parte deste Supremo Tribunal Federal.

3.1. Da Inexistência de Controle Abstrato sobre a Atividade Certificadora e da Configuração de Espaço de Não-Sindicabilidade

A jurisdição brasileira dispõe de uma malha densa e sofisticada de controle sobre a atividade jurisdicional propriamente dita, operada por meio de recursos ordinários e extraordinários, ações autônomas de impugnação, reclamações constitucionais e institutos de natureza correcional-disciplinar. Não obstante, verifica-se uma **lacuna absoluta** no que se refere a mecanismos equivalentes voltados ao **controle abstrato e sistêmico da atividade certificadora informatizada.**

A despeito de os atos tecnológicos de certificação operarem modificações imediatas e gravosas em garantias fundamentais — tais como o juiz natural, a imutabilidade da coisa julgada, o contraditório e a ampla defesa —, eles permanecem em uma zona de não-sindicabilidade. Essa assimetria regulatória evidencia o severo déficit de tutela constitucional que impulsiona o conhecimento da presente Arguição.

IV. DA EVOLUÇÃO DOUTRINÁRIA E DOGMÁTICA DA TEORIA DO DEVIDO PROCESSO TECNOLÓGICO

4.1. Da Natureza Jurídica do Ato Certificador e da Competência Certificadora

No paradigma do Devido Processo Tecnológico, opera-se uma translação dogmática fundamental: a certidão deixa de ser compreendida como mero espelho retrospectivo e documental de um fato consumado para assumir a natureza de ato administrativo constitutivo e regulatório autônomo, dotado de severo impacto restritivo ou ampliativo sobre as garantias processuais.

Por conseguinte, a fé pública desse registro desvincula-se da simples assinatura aposta ao documento e passa a emanar estritamente da auditabilidade material e da rastreabilidade reversa dos elementos fáticos que justificaram sua emissão, em estrita observância ao art. 37, *caput*, da Lei Maior. Daí se origina uma competência administrativa própria e autônoma: a **competência certificadora**.

O agente público ou o parâmetro sistêmico responsável pelo ato não exerce atividade jurisdicional, mas sim o **controle vinculante de conformidade dos pressupostos legais**. Se os requisitos objetivos não estiverem integralmente presentes nos autos, o dever funcional desloca-se da certificação para a adoção da providência saneadora adequada. Sob essa ótica, o agente certificador subordina-se exclusivamente à legalidade e à realidade dos autos, não podendo ser compelido a emitir certidão por ingerência hierárquica superior quando eivada de desconformidade material.

4.2. O Nexo Epistemológico com o Juiz Natural Digital e a Necessidade de Integração Sistêmica

A presente Arguição representa o desenvolvimento dogmático da construção inaugurada perante esta Suprema Corte na ADPF nº 1.330, em que se propôs o reconhecimento do Princípio do Juiz Natural Digital como primeiro elemento estruturante do Devido Processo Tecnológico, destinado a assegurar a integridade constitucional da distribuição eletrônica dos processos.

O aprofundamento da pesquisa jurídica e a análise dos paradigmas empíricos revelaram, contudo, que a distribuição constitui apenas uma etapa da formação da competência jurisdicional.

A regularidade do juiz natural depende igualmente da **integridade dos atos administrativos** que constituem, modificam, estabilizam ou extinguem situações processuais relevantes ao longo da tramitação.

A proteção constitucional do juiz natural não se esgota, portanto, na auditabilidade do algoritmo de distribuição. Ela exige, igualmente, que os atos certificadores responsáveis por reconhecer fatos processuais estruturantes — como a prevenção, a redistribuição e o trânsito em julgado — observem parâmetros mínimos de verificabilidade, rastreabilidade e responsabilidade funcional.

Essa constatação gera a necessidade de reconhecer o **Princípio da Auditabilidade do Ato Certificador** como segundo elemento estruturante do Devido Processo Tecnológico. Enquanto o Juiz Natural Digital assegura a integridade da formação inicial da competência jurisdicional, a Auditabilidade do Ato Certificador preserva sua integridade ao longo de toda a marcha processual, impedindo que fatos processuais produzidos por atos administrativos desprovidos de verificabilidade comprometam garantias constitucionais.

A presente Arguição limita-se à demonstração da necessidade constitucional desse princípio. Os aspectos técnicos e institucionais relacionados à sua implementação serão objeto de estudo específico a ser oportunamente apresentado como contribuição doutrinária aos autos, caso esta Suprema Corte entenda útil o aprofundamento da matéria no âmbito de eventual tutela estrutural.

V. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: A MUTAÇÃO DOS ATOS CERTIFICADORES NA JURISDIÇÃO DIGITAL

5.1. A Translação para a Jurisdição Digital e a Transformação Constitucional da Atividade Certificadora

A virtualização da jurisdição não representou mera alteração do suporte documental do processo. A transformação digital modificou a própria arquitetura dos atos responsáveis pela constituição, estabilização e extinção das situações jurídicas processuais.

No modelo tradicional do processo físico, a atividade certificadora desempenhava função predominantemente documental, limitada ao registro de acontecimentos processuais materialmente verificáveis. Na jurisdição digital, contudo, os atos certificadores passaram a integrar a própria infraestrutura de funcionamento do processo eletrônico.

Distribuições, prevenções, redistribuições, trânsitos em julgado, remessas, arquivamentos, recolhimentos de custas e inúmeros outros eventos passaram a produzir efeitos jurídicos mediante certificação administrativa praticada em ambiente tecnológico.

Essa evolução alterou a natureza jurídica da atividade certificadora, já que o ato certificador deixou de constituir simples expediente cartorário para assumir função estruturante da marcha processual, tornando-se elemento indispensável à produção de diversos efeitos processuais.

Quando a certificação administrativa passa a definir competência, estabilizar decisões ou reconhecer fatos processuais dos quais dependem garantias fundamentais, sua emissão deixa de representar simples ato interno de administração judiciária para converter-se em verdadeiro pressuposto do exercício válido da jurisdição.

5.2. O Princípio da Auditabilidade do Ato Certificador

A Constituição da República não exige transparência como um valor abstrato, exige-a porque todo exercício do poder estatal deve permanecer sujeito ao controle democrático, ao contraditório e à responsabilização institucional.

A progressiva digitalização da atividade jurisdicional deslocou parcela relevante do exercício desse poder para atos administrativos certificadores que passaram a produzir, de forma imediata, efeitos sobre a competência jurisdicional, a estabilização de decisões, a abertura e encerramento de prazos, o trânsito em julgado e diversos outros fatos processuais estruturantes.

Essa transformação rompeu o paradigma clássico do processo físico, o que antes era uma certificação com função predominantemente documental, hoje passa a integrar a própria infraestrutura de produção dos efeitos processuais.

Em outras palavras, a atividade certificadora passou a exercer verdadeiro poder regulatório sobre a marcha processual.

Em termos constitucionais, toda atividade estatal apta a produzir efeitos jurídicos imediatos sobre direitos e garantias fundamentais faz surgir, como contrapartida necessária, **o dever do Estado** de assegurar mecanismos proporcionais de controle sobre a regularidade de seu exercício, em conformidade com os arts. 5º, LIV e LV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição da República.

É precisamente dessa relação indissociável entre o exercício do poder e a possibilidade de seu controle que emerge o **Princípio da Auditabilidade do Ato Certificador**.

Esse princípio exige que todo ato certificador permaneça permanentemente vinculado à demonstração objetiva dos pressupostos jurídicos que autorizaram sua emissão, à preservação de sua cadeia documental de formação e à preservação dos elementos necessários ao controle posterior de sua regularidade, ou seja, não se exaure apenas com a identificação formal do agente responsável pela certificação.

A auditabilidade, portanto, não constitui simples requisito tecnológico nem formalidade administrativa, trata-se de garantia constitucional destinada a assegurar que o exercício do poder estatal na jurisdição digital permaneça permanentemente demonstrável, verificável e sujeito ao controle republicano.

5.3. O Déficit Estrutural de Governança da Atividade Certificadora

Apesar da centralidade adquirida pelos atos certificadores na arquitetura contemporânea do processo eletrônico, inexiste regime institucional de governança compatível com a relevância constitucional dos efeitos que produzem.

O modelo atualmente vigente presume a regularidade das certidões emitidas, mas não assegura mecanismos proporcionais destinados à reconstrução do ato certificador, à identificação objetiva dos pressupostos que autorizaram sua emissão, à preservação de sua cadeia documental ou à manutenção de trilhas permanentes de auditoria.

Essa deficiência não decorre da informatização do processo em si. Ao contrário, resulta da ausência de adaptação dos mecanismos constitucionais de controle à crescente centralidade assumida pela atividade certificadora no processo eletrônico.

Sempre que atos administrativos passam a definir competência jurisdicional, inaugurar ou extinguir prazos, reconhecer o trânsito em julgado ou produzir outros efeitos estruturantes da marcha processual, o sistema constitucional exige **mecanismos proporcionais de governança, responsabilidade e verificabilidade**.

As evidências paradigma conduzem a Arguente a entender que adaptação institucional hoje se revela insuficiente e carece de intervenção desta Suprema Corte.

a) A vulnerabilidade produzida pela ruptura da cadeia certificadora

A deficiência estrutural torna-se particularmente evidente quando os mecanismos automatizados deixam de produzir o ato certificador esperado. Os sistemas informatizados foram concebidos para automatizar diversos atos vinculados da marcha processual.

Entretanto, a prática demonstra que a ausência de emissão automática de determinadas certidões frequentemente desloca a atividade certificadora para procedimentos administrativos informais, desprovidos de parâmetros uniformes de governança e auditabilidade.

Nessas hipóteses, instala-se um vazio institucional: a automação deixa de atuar, mas o ordenamento tampouco disciplina, de forma suficiente, o regime constitucional da intervenção humana destinada a suprir essa lacuna.

b) A insuficiência da governança administrativa

A deficiência estrutural manifesta-se ainda pela inexistência de regime claramente delimitado para a competência certificadora.

Na prática, o agente responsável pela certificação encontra-se inserido em estrutura administrativa vinculada à organização da unidade jurisdicional, sem que exista disciplina constitucional específica destinada a assegurar a autonomia funcional necessária ao exercício do juízo de certificabilidade.

Não há crítica quanto a atuação individual de determinado servidor ou magistrado, o cerne da controvérsia constitucional questiona o modelo constitucionalmente adequado de governança da atividade certificadora na era do processo eletrônico.

Os paradigmas concretos apresentados na presente Arguição demonstram precisamente essa insuficiência estrutural, evidenciando que fatos processuais aptos a produzir relevantes consequências constitucionais continuam sendo certificados sem mecanismos uniformes de auditabilidade, reconstrução documental e responsabilização institucional.

VI. DA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS E AO SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS

6.1. Do Ato do Poder Público Impugnado

O ato do Poder Público submetido ao controle concentrado nesta Arguição consiste no **modelo institucional de governança da atividade certificador**a atualmente adotado pelo Poder Judiciário. A relevância constitucional desse paradigma não aponta irregularidade individual da certidão, mas uma circunstância mais abrangente, o fato dela produzir efeitos imediatos sobre a definição da competência jurisdicional sem que o jurisdicionado disponha dos elementos necessários para reconstruir, de forma objetivamente verificável, os pressupostos que fundamentaram sua emissão.

O paradigma se materializa na certidão de prevenção emitida no **Inquérito nº 5.026,** expondo uma deficiência estrutural que ultrapassa seus próprios limites. De outro lado, a controvérsia em exame consiste em verificar se o atual modelo de governança da atividade certificadora oferece mecanismos constitucionais suficientes para assegurar que atos administrativos aptos a produzir efeitos sobre direitos fundamentais permaneçam sujeitos à reconstrução objetiva de sua cadeia de formação e ao correspondente controle republicano.

Essa exigência decorre diretamente dos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), do acesso às informações de interesse coletivo (art. 5º, XXXIII), da publicidade e da eficiência administrativa (art. 37, caput), bem como do dever de transparência que informa a legitimidade da atividade jurisdicional (art. 93, IX, da Constituição da República).

O paradigma utilizado nesta Arguição provém de processo submetido a segredo de justiça. O sigilo do Inq 5026, entretanto, protege o conteúdo da persecução penal, não os pressupostos administrativos que fundamentam a constituição, a alteração ou o declínio da competência jurisdicional.

Por essa razão, a certidão de prevenção deveria permanecer acompanhada dos elementos indispensáveis à reconstrução objetiva dos pressupostos que autorizaram sua emissão, preservando-se integralmente o sigilo da investigação e, ao mesmo tempo, a verificabilidade dos atos administrativos que estruturam o exercício da jurisdição.

6.2. Da Insuficiência Constitucional da Atual Governança da Atividade Certificadora

A Constituição da República estruturou o exercício do poder estatal sobre mecanismos permanentes de separação funcional, publicidade, responsabilização e controle. Nenhum ato estatal apto a produzir efeitos sobre direitos fundamentais pode permanecer imune à verificação objetiva de sua regularidade.

A profunda transformação tecnológica da jurisdição alterou significativamente a posição ocupada pela atividade certificadora.

Se, no processo físico, a certidão desempenhava função predominantemente documental, na jurisdição eletrônica ela passou a integrar o próprio mecanismo de constituição, modificação, estabilização e extinção das situações jurídicas processuais, condicionando diretamente a produção de relevantes efeitos jurídicos.

Essa transformação funcional, contudo, não foi acompanhada pela correspondente evolução de seu regime constitucional de controle. Enquanto a atividade jurisdicional permanece submetida à motivação, à publicidade, ao contraditório, ao sistema recursal e à responsabilização funcional, a atividade certificadora continua disciplinada por modelo concebido para realidade em que a certidão apenas registrava fatos já consumados. Surge daí o déficit estrutural de governança submetido ao exame desta Suprema Corte.

No julgamento da ADPF 33[6], esta Corte assentou entendimento que o requisito é satisfeito quando **não existe outro meio capaz de solucionar a controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata**, e não apenas porque exista um recurso qualquer.

Conforme exposto, a defasagem entre a nova função constitucional desempenhada pelo ato certificador e a persistência de um regime jurídico concebido para outra realidade tecnológica é o que constitui o objeto da presente Arguição.

6.3. Da Violação ao Sistema Constitucional de Freios e Contrapesos

O Estado Constitucional não distribui competências entre os Poderes da República por formalidade, a missão desta repartição é submeter o exercício do poder estatal a mecanismos permanentes de limitação, publicidade, responsabilização e controle. Nenhuma manifestação da autoridade estatal pode produzir efeitos sobre direitos fundamentais sem permanecer sujeita à possibilidade de verificação de sua regularidade.

Essa lógica também informa a organização interna do Poder Judiciário. A independência funcional do magistrado convive com um complexo sistema de controles recíprocos destinado a preservar a legitimidade do exercício da jurisdição, manifestado, entre outros instrumentos, na motivação das decisões, no contraditório, no sistema recursal, na publicidade dos atos processuais e na responsabilização funcional dos agentes públicos.

A transformação digital da atividade jurisdicional introduziu, entretanto, uma categoria de atos administrativos que passou a exercer **influência direta sobre garantias fundamentais** sem que lhes correspondesse m**ecanismo equivalente de controle institucional.** Os atos certificadores deixaram de desempenhar função meramente documental e passaram a interferir diretamente na constituição, estabilização e extinção de situações processuais juridicamente relevantes.

---

[6] **ADPF 114**, rel. min. Roberto Barroso, j. em 23-8-2019, P, *DJE* de 6-9-2019, Precedente ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes

Apesar dessa transformação, a atividade certificadora permaneceu submetida a um modelo institucional que presume a regularidade de seus atos sem oferecer instrumentos proporcionais destinados à reconstrução objetiva de sua formação. Forma-se, assim, uma cadeia de autovalidação na qual fatos processuais certificados irradiam sucessivamente efeitos para novos atos e novas decisões, sem que exista estrutura própria destinada ao **controle da regularidade** do ato certificador originário.

Não se trata de presumir irregularidades individuais, mas de reconhecer uma deficiência estrutural de governança. Sempre que um ato estatal produz efeitos imediatos sobre garantias fundamentais, o sistema constitucional de freios e contrapesos exige mecanismos compatíveis de verificabilidade. A evolução da jurisdição digital e das normas internacionais de **governança, transparência e auditabilidade dos sistemas públicos** apenas evidencia a necessidade de estender essas garantias à atividade certificadora, cujos atos condicionam a própria produção dos efeitos processuais.

6.4. Da Responsabilidade Constitucional pelos Atos Certificadores

A Carta Magna estabelece que os danos decorrentes da atuação dos agentes públicos são imputáveis primariamente ao Estado, assegurado o direito de regresso contra o agente responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º).

Ao interpretar esse regime constitucional, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 777 da Repercussão Geral, reafirmou que o exercício de funções públicas dotadas de fé pública pressupõe a possibilidade de identificação do agente responsável e de apuração da regularidade do ato praticado. Embora aquele precedente diga respeito aos serviços notariais e registrais, sua razão de decidir transcende o regime jurídico específico do art. 236 da Constituição e reafirma princípio mais amplo de responsabilidade institucional pelos atos estatais dotados de eficácia jurídica perante terceiros.

Essa mesma lógica incide sobre a atividade certificadora desenvolvida no processo judicial eletrônico.

Os atos certificadores produzem efeitos imediatos sobre situações jurídicas processuais e, por essa razão, devem permanecer **permanentemente verificáveis** quanto à sua autoria funcional, aos pressupostos que fundamentaram sua emissão e à regularidade de sua formação. A auditabilidade não constitui apenas garantia do jurisdicionado. Representa igualmente garantia institucional do próprio agente certificador, pois permite demonstrar objetivamente os elementos que fundamentaram sua atuação e delimitar, de forma precisa, o âmbito de sua **responsabilidade funcional.**

A inexistência de mecanismos de reconstrução do ato certificador dificulta simultaneamente o exercício do controle externo e a adequada proteção do servidor que atuou em conformidade com os pressupostos legais da certificação.

Por essa razão, não se mostra constitucionalmente compatível a produção de efeitos processuais por atos certificadores cuja autoria funcional, pressupostos jurídicos e cadeia de formação não possam ser objetivamente reconstruídos.

A responsabilidade pressupõe verificabilidade, e esta, por sua vez, possui papel vital como **ato regulatório** e requisito inerente ao exercício da competência certificadora.

6.5. Dos Preceitos Fundamentais Violados

A deficiência estrutural da atual governança da atividade certificadora projeta lesão direta a diversos preceitos fundamentais da Constituição da República pela inexistência de mecanismos institucionais compatíveis com a relevância constitucional dos efeitos produzidos pelos atos certificadores.

a) Do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV)

O devido processo legal não se realiza sem observância formal dos atos processuais. É direito do jurisdicionado conhecer e verificar os pressupostos que autorizam a produção dos efeitos jurídicos que incidem sobre sua esfera de direitos. Sempre que um ato certificador condiciona a constituição, a estabilização ou a extinção de situações processuais, sua regularidade deve permanecer **objetivamente verificável.**

b) Do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, LV)

O contraditório pressupõe igualdade material de acesso aos elementos que fundamentam a atuação estatal. Não existe possibilidade efetiva de impugnação quando o jurisdicionado é impedido de reconstruir os pressupostos do ato certificador que produziu o efeito processual controvertido.

A impossibilidade de verificação material da cadeia certificadora não apenas converte o contraditório em garantia meramente formal, mas também malfere o princípio da impessoalidade administrativa, ao blindar escolhas sistêmicas ou humanas contra o controle das partes.

c) Do Princípio do Juiz Natural (art. 5º, XXXVII e LIII)

A garantia do juiz natural foi concebida para proteger tanto a imparcialidade subjetiva do julgador quanto a regularidade objetiva da competência jurisdicional.

Como, por vezes, a fixação da competência depende de atos certificadores, sua legitimidade pressupõe a reconstrução objetiva desses atos, sem os quais o próprio juiz natural permanece parcialmente insuscetível ao controle constitucional.

d) Dos Princípios da Publicidade, Moralidade e Eficiência Administrativa (art. 37, caput)

Os princípios da moralidade, da publicidade e da eficiência exigem que atos administrativos dotados de fé pública permaneçam suficientemente documentados para permitir a verificação objetiva de sua regularidade, especialmente quando produzem efeitos imediatos sobre direitos fundamentais. A publicidade administrativa não se cumpre nem se satisfaz com a publicização do resultado final da certificação.

e) Da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, IX)

A certidão integra o suporte fático sobre o qual se desenvolve a atividade jurisdicional. A legitimidade constitucional da motivação judicial presume que os atos certificadores que lhe deram origem sejam objetivamente verificáveis. A ausência destes parâmetros compromete a transparência da atividade jurisdicional que sobre ele se apoia.

VII. DOS DADOS EMPÍRICOS: AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO FUNCIONAL E ANÁLISE DAS HIERARQUIAS

7.1. A Estrutura Organizacional da Governança dos Atos Certificadores

A presente Arguição evidencia, mediante análise dos organogramas oficiais do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a inexistência de segregação funcional entre a atividade certificadora, a governança tecnológica e a estrutura administrativa responsável pelos sistemas processuais eletrônicos.

Embora cada Tribunal adote organização própria, observa-se padrão institucional uniforme. As unidades encarregadas da infraestrutura tecnológica, da administração dos sistemas, da custódia dos registros eletrônicos e do suporte à certificação permanecem inseridas na estrutura administrativa do próprio órgão jurisdicional, sem instância especificamente destinada à governança independente da atividade certificadora.

Essa constatação não revela qualquer irregularidade administrativa. Ao contrário, evidencia que a evolução tecnológica do processo judicial não foi acompanhada da correspondente evolução de sua arquitetura institucional. A crescente relevância constitucional da atividade certificadora passou a exigir mecanismos próprios de governança, auditabilidade e supervisão, ainda inexistentes.

A deficiência estrutural ora em apreço debate a inexistência de instância funcional especificamente vocacionada à governança, auditabilidade e supervisão da atividade certificadora enquanto função administrativa dotada de eficácia imediata sobre garantias fundamentais.

7.2. Da Ausência de Validação Institucional Independente

A estrutura organizacional anteriormente descrita produz uma consequência institucional específica: a inexistência de mecanismos de validação institucional independente compatíveis com a relevância constitucional dos atos certificadores.

Forma-se, assim, um circuito institucional de autovalidação. A mesma estrutura administrativa participa da produção do ato certificador, da custódia de sua cadeia documental, da preservação dos registros eletrônicos e da disponibilização dos elementos destinados à verificação de sua regularidade.

Não se afirma qualquer irregularidade concreta decorrente desse modelo. A *quaestio juris* concentra-se na identificação de uma **deficiência estrutural de governança**. O Estado Constitucional exige que todo ato administrativo apto a produzir efeitos sobre direitos fundamentais permaneça permanentemente sujeito a mecanismos proporcionais de controle.

Quando a reconstrução dos pressupostos do ato certificador, de sua autoria funcional e de sua cadeia documental depende essencialmente da própria estrutura responsável por sua emissão e custódia, instala-se **déficit de verificabilidade** incompatível com a lógica republicana dos freios e contrapesos.

A Constituição não impede que o Poder Judiciário pratique e certifique os seus próprios atos. Exige, porém, que sua regularidade permaneça objetivamente demonstrável mediante mecanismos de validação institucional independente, aptos a assegurar transparência, responsabilização administrativa e controle republicano.

As recentes evoluções da **governança pública digital**, tanto no plano nacional quanto internacional, caminham na mesma direção, evidenciando que essa necessidade já se consolidou como parâmetro regulatório contemporâneo, ainda insuficientemente incorporado à atividade certificadora do processo judicial eletrônico.

Nesse contexto, a trilha de auditoria deixa de representar simples recurso tecnológico para assumir a condição de **garantia constitucional do Devido Processo Tecnológico**. Sua função não consiste em substituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas em preservar a possibilidade permanente de demonstrar a conformidade do ato certificador com os pressupostos legais que autorizaram sua emissão.

7.3. A Evolução da Governança Pública Digital e a Ausência de Disciplina Equivalente para a Atividade Certificadora

A transformação digital da Administração Pública brasileira vem sendo acompanhada da progressiva incorporação de modelos de governança baseados na transparência, na auditabilidade, na explicabilidade e na responsabilização dos sistemas utilizados pelo Estado para a produção de decisões administrativas.

Nesse contexto, merece destaque o projeto **Transparência Algorítmica**, desenvolvido pela Transparência Brasil em parceria com a Controladoria-Geral da União, voltado ao mapeamento e à avaliação dos sistemas algorítmicos empregados pela Administração Pública Federal. No mesmo sentido, a **Estratégia Nacional de Governo Digital** e o **Plano Brasileiro de Inteligência Artificial** reconhecem expressamente que a utilização de sistemas informatizados pelo poder público deve observar padrões mínimos de rastreabilidade, auditabilidade, transparência e responsabilização institucional.

Esses instrumentos demonstram que a necessidade de mecanismos de governança sobre sistemas digitais deixou de representar mera recomendação técnica para constituir diretriz consolidada da Administração Pública contemporânea.

A presente Arguição, portanto, não propõe inovação incompatível com a evolução institucional do Estado brasileiro. Busca apenas afirmar que os mesmos princípios de governança pública digital já progressivamente incorporados pela Administração devem alcançar também a atividade certificadora exercida no âmbito do processo judicial eletrônico, em razão da especial relevância constitucional dos efeitos jurídicos produzidos por seus atos.

Paradoxalmente, justamente a função estatal responsável pela tutela das garantias fundamentais permanece desprovida de disciplina equivalente. Embora os atos certificadores produzam efeitos imediatos sobre direitos fundamentais, ainda não existe modelo nacional destinado a assegurar parâmetros mínimos de validação institucional independente, rastreabilidade, reconstrução documental da cadeia certificadora e governança uniforme da atividade certificadora.

Essa assimetria evidencia que a evolução da governança pública digital ainda não alcançou, em sua plenitude, a atividade certificadora desenvolvida no processo judicial eletrônico. É precisamente essa lacuna institucional — caracterizada pela ausência de mecanismos de validação institucional independente, governança própria e auditabilidade compatível com a relevância constitucional dos atos certificadores — que fundamenta a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

7.4. O Paradigma Internacional da Auditabilidade dos Atos Públicos Digitais

A transformação digital da Administração Pública vem sendo acompanhada, em diferentes democracias constitucionais, pela construção de novos parâmetros de transparência, auditabilidade, rastreabilidade e responsabilização institucional. A presente Arguição insere-se nesse movimento de atualização das garantias fundamentais, propondo que a atividade certificadora do processo judicial eletrônico seja submetida a padrões equivalentes de governança pública digital.

a) O Estado de Direito na Sociedade da Caixa-Preta (*The Black Box Society*)

Como adverte **Frank Pasquale**, a proliferação de sistemas digitais opacos para a tomada de decisões ou para a consolidação de situações jurídicas relevantes cria uma "sociedade da caixa-preta", caracterizada pela assimetria informacional e pela blindagem técnica dos atos do Poder Público. A opacidade algorítmica e o represamento inaudível de dados não constituem problemas estritamente tecnológicos, mas sim graves patologias constitucionais de distribuição do poder.

Quanto maior o grau de dependência do Estado — e, especificamente, do Poder Judiciário — em relação a infraestruturas de processamento eletrônico, maior e mais rigorosa deve ser a capacidade institucional de reconstruir, auditar, rastrear e responsabilizar os atos produzidos por esses sistemas. O devido processo legal repele a existência de limbos mecânicos imunes à verificação externa.

A crítica formulada por Pasquale demonstra que a opacidade algorítmica constitui **problema de distribuição do poder,** e não mero desafio tecnológico. Quanto maior a dependência institucional de sistemas digitais, maior deve ser a capacidade de reconstrução objetiva dos atos por eles produzidos.

b) *Technological Due Process*

A translação dos procedimentos estatais para o ambiente digital demanda que os mecanismos tradicionais do devido processo legal sejam reconstruídos e adequados às especificidades da engenharia de sistemas.

O conceito de *Technological Due Process* de Danielle Keats Citron impõe que os atos estruturantes do processo — como a verificação de prazos e a emissão de certidões regulatórias — não derivem de uma autoridade mecânica inquestionável, mas sim da possibilidade permanente e dialética de reconstrução objetiva de sua cadeia de formação. Na jurisdição digital, a integridade da marcha processual pressupõe a transparência absoluta dos códigos, parâmetros e rotinas que governam o tempo e os atos jurídicos.

c) Mireille Hildebrandt e o Império da Lei por Design (*Rule of Law by Design*)

Em obras seminais como *Smart Technologies and the End(s) of Law* (2015) e *Law for Computer Scientists and Other Folk* (2020), Mireille Hildebrandt formula a necessidade de transposição das salvaguardas constitucionais diretamente para a arquitetura tecnológica dos sistemas públicos, sob o paradigma do *Rule of Law by design*.

A autora demonstra que o império da lei não pode ser um elemento posterior ou extrínseco ao software; as garantias do devido processo, da preclusão temporal e da isonomia devem estar inscritas nas próprias linhas de código e na arquitetura de governança da infraestrutura digital.

Se o desenho de um sistema de processo eletrônico permite o represamento de atos vinculados e obstaculiza a fiscalização em tempo real, é o próprio *design* tecnológico que se revela inconstitucional por afrontar os freios e contrapesos do processo. A Constituição deixa de atuar apenas como limite externo do software para tornar-se parâmetro de sua própria arquitetura.

d) A Evolução Normativa Europeia: Os Princípios Universais do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (AI Act) como Vetores de Governança Digital

O recente marco regulatório da União Europeia sobre Inteligência Artificial (***AI Act***) consolidou um núcleo duro de princípios universais destinados a regular a atuação do poder público em ambientes informatizados.

Dentre estes, sobressaem os deveres de responsabilização institucional (*accountability*), registro sistemático de eventos (*logging*), supervisão humana efetiva (*human oversight*) e rastreabilidade integral (*traceability*).

Embora os sistemas de processo judicial eletrônico atualmente vigentes no Brasil não se qualifiquem, em sua totalidade, como sistemas de inteligência artificial *stricto sensu*, a evolução normativa europeia evidencia um robusto consenso internacional de que toda e qualquer plataforma digital utilizada pelo Poder Público para produzir efeitos sobre direitos fundamentais deve preservar **mecanismos permanentes de auditoria e controle humano**.

Os eixos do *AI Act* ultrapassam o campo específico da inteligência artificial e exprimem princípios gerais de governança pública digital para se converterem em mandamentos universais de governança pública digital.

e) As Diretrizes de Governo Digital da OCDE: Transparência e Responsabilização Sistêmica

Alinhada a esse movimento, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), por meio de suas Recomendações sobre Estratégias de Governo Digital (*OECD Recommendation on Digital Government Strategies*) e sucessivos relatórios sobre Governança Pública Digital, fixou balizas imperativas para os Estados-membros e parceiros estratégicos.

Os padrões internacionais da OCDE convergem na exigência de que os ecossistemas públicos de dados sejam estruturados sob os pilares da transparência algorítmica, da auditabilidade de processos e da governança corporativa independente.

A chancela internacional desses organismos demonstra que a atividade certificadora e de gestão de dados pelo Estado não tolera modelos de autocertificação ou arquiteturas fechadas que diluam a responsabilidade técnica do agente público, reforçando a urgência de que o Poder Judiciário brasileiro alinhe sua infraestrutura processual aos vetores globais de integridade digital.

A convergência desses documentos demonstra que a governança digital deixou de representar questão meramente tecnológica para converter-se em exigência inerente ao Estado de Direito contemporâneo.

Não menos relevante, a evolução normativa internacional converge, ainda, com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro no âmbito da **Agenda 2030 das Nações Unidas**, especialmente com o **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16**, que preconiza a construção de instituições eficazes, responsáveis e transparentes, o fortalecimento do Estado de Direito, a ampliação do acesso à justiça e a garantia do acesso à informação.

O reconhecimento do Princípio da Auditabilidade do Ato Certificador representa projeção direta desses compromissos sobre a realidade da jurisdição digital brasileira, reforçando a convergência entre a evolução tecnológica do Poder Judiciário e os parâmetros contemporâneos de boa governança pública.

7.5. A Doutrina Nacional

A evolução do constitucionalismo brasileiro igualmente vem reconhecendo que a transformação digital do Estado impõe releitura das categorias clássicas do direito público.

Luís Roberto Barroso, ao tratar do constitucionalismo digital, sustenta que as garantias constitucionais devem acompanhar a transformação tecnológica das formas de exercício do poder, preservando a centralidade da Constituição também nos ambientes digitais.

José Eduardo Faria demonstra que a crescente complexidade tecnológica do Estado produz assimetrias informacionais capazes de comprometer a transparência e a controlabilidade do exercício do poder público.

Ana Paula de Barcellos, por sua vez, destaca que a publicidade administrativa contemporânea não se satisfaz com a mera divulgação do resultado final do ato estatal, exigindo mecanismos que permitam compreender sua formação e submetê-la ao controle democrático.

A presente Arguição desenvolve essas premissas no âmbito específico da atividade certificadora do processo judicial eletrônico, propondo sua sistematização a partir do Princípio da Auditabilidade do Ato Certificador e da necessidade de validação institucional independente.

VIII. O PARADIGMA INTERNACIONAL E A DOUTRINA NACIONAL DA GOVERNANÇA PÚBLICA DIGITAL

A presente Arguição se apoia em incentivo à contínua transformação digital do Poder Judiciário, mas o faz levantando questões estruturais, exemplo disso, o objeto da ação constitucional, a ausência de adaptação das garantias constitucionais ao novo regime de produção dos atos processuais eletrônicos.

A digitalização da jurisdição modificou profundamente a função desempenhada pelos atos certificadores. Certidões que antes possuíam natureza predominantemente documental passaram a condicionar diretamente a produção de efeitos jurídicos relevantes, como a constituição da competência jurisdicional, a prevenção, o trânsito em julgado, a redistribuição e outros eventos estruturantes da marcha processual.

Essa transformação funcional não foi acompanhada pela correspondente evolução de seu regime constitucional de controle. A atividade certificadora adquiriu centralidade crescente na conformação do processo eletrônico, sem que se estabelecessem mecanismos proporcionais de governança, validação institucional independente e auditabilidade compatíveis com a relevância dos efeitos que produz.

A lacuna daí resultante projeta lesão direta aos preceitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, da publicidade administrativa, da motivação dos atos estatais e do sistema republicano de freios e contrapesos. Sempre que um ato administrativo passa a produzir efeitos imediatos sobre garantias fundamentais, a Constituição exige que sua regularidade permaneça **objetivamente verificável.**

O **Princípio da Auditabilidade do Ato Certificador** representa precisamente a adaptação dessas garantias constitucionais à realidade da jurisdição digital. Não se trata da criação de novo direito fundamental, mas do reconhecimento de que os arts. 5º, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 102, §1º, da Constituição da República **irradiam efeitos também sobre a atividade certificadora**, impondo que seus atos permaneçam permanentemente sujeitos à reconstrução objetiva de seus pressupostos, de sua autoria funcional e de sua cadeia documental de formação.

IX. A AUTONOMIA DA COMPETÊNCIA CERTIFICADORA ANTE A DOGMÁTICA PROCESSUAL TRADICIONAL

9.1. Da Mitigação da Fé Pública Tradicional à Luz da Auditabilidade

A transformação digital da jurisdição modificou profundamente a função desempenhada pelos atos certificadores, exigindo o realinhamento da dogmática processual clássica aos parâmetros contemporâneos de boa governança pública.

Diante desse cenário, a presente Arguição não visa obstaculizar a evolução tecnológica do Poder Judiciário, mas sim garantir a adaptabilidade das salvaguardas constitucionais ao novo regime de produção dos atos eletrônicos, combatendo o déficit estrutural que hoje projeta lesão direta ao devido processo legal, ao contraditório e ao sistema de freios e contrapesos.

Historicamente, a dogmática processual tradicional estruturou-se em um contexto em que a simples emissão da certidão de prevenção ou de trânsito em julgado bastava para que pudesse surtir os efeitos dela decorrentes. No entanto, a partir de uma visão constitucional, todo ato certificador pressupõe a verificação objetiva dos pressupostos legais que autorizam sua emissão.

Antes de certificar, o agente competente exerce um juízo administrativo de aptidão, consistente na aferição da conformidade entre os elementos objetivamente constantes dos autos e os requisitos previstos pelo ordenamento jurídico. Essa atividade não se confunde com o exercício da jurisdição.

O agente certificador não decide controvérsias, não cria situações jurídicas nem substitui a atuação do magistrado. Sua competência consiste exclusivamente em verificar se estão presentes os pressupostos que autorizam a emissão da certidão correspondente.

Daí decorre que toda certidão apta a produzir efeitos jurídicos relevantes possui **fundamento próprio de validade**, consistente na demonstração objetiva de que os pressupostos legais da certificação se encontravam integralmente preenchidos no momento de sua emissão. A fé pública do ato certificador projeta-se precisamente sobre essa conformidade objetiva, e não sobre a mera formalização documental da certidão.

9.2. Da Autonomia Funcional da Competência Certificadora

O reconhecimento da competência certificadora produz consequência institucional imediata.

Se a emissão da certidão pressupõe juízo administrativo próprio acerca da presença dos pressupostos legais da certificação, essa atividade não pode permanecer funcionalmente subordinada ao exercício da jurisdição que ela própria condiciona.

Ao magistrado compete decidir as controvérsias submetidas à sua apreciação. Ao agente certificador compete verificar a conformidade dos pressupostos legais necessários à emissão do ato certificador. São competências distintas, exercidas sobre objetos distintos e submetidas a regimes jurídicos igualmente distintos.

Por essa razão, o exercício da competência certificadora vincula-se exclusivamente ao ordenamento jurídico e aos elementos objetivamente constantes dos autos, não podendo sofrer influência hierárquica quanto ao conteúdo da certificação. Essa autonomia funcional não constitui prerrogativa do servidor, representa garantia institucional do jurisdicionado e pressuposto da validade constitucional da própria atividade certificadora.

X. DAS MEDIDAS TRANSITÓRIAS DE ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL

O controle concentrado de constitucionalidade distingue-se da jurisdição subjetiva por tutelar diretamente a integridade da ordem constitucional. Nessa modalidade processual, a regular constituição da competência assume relevo institucional singular, pois condiciona o exercício de atribuições que transcendem os interesses das partes e irradiam efeitos sobre toda a coletividade.

Nesse contexto, os atos certificadores responsáveis pela definição da competência jurisdicional deixam de representar meros expedientes administrativos. A certidão que reconhece prevenção, redistribuição ou distribuição por sorteio constitui pressuposto imediato para o exercício da jurisdição constitucional e para a prática de todos os atos processuais subsequentes.

Da regularidade desse ato certificador dependem, entre outras consequências, a definição da relatoria, a apreciação de medidas cautelares, a condução do contraditório objetivo, a admissão de *amici curiae*, a realização de audiências públicas e a própria formação da agenda deliberativa da Corte.

Quanto maior a relevância constitucional dos efeitos produzidos pela certificação, maior deve ser a exigência de mecanismos proporcionais de validação institucional independente e de auditabilidade.

A Constituição da República não admite que a constituição da competência jurisdicional, especialmente no âmbito do controle concentrado, permaneça condicionada a atos administrativos insuscetíveis de reconstrução objetiva de seus pressupostos.

10.1. Da Autonomia Constitucional da Atividade Certificadora

A centralidade constitucional adquirida pelos atos certificadores na jurisdição digital impede que sua disciplina permaneça submetida às categorias tradicionais da atividade cartorária. Ao emitir certidão de prevenção, trânsito em julgado, redistribuição ou qualquer outro ato certificador estruturante, o agente competente não exerce atividade jurisdicional nem atua como mero executor de determinações do magistrado.

Exerce competência administrativa própria, consistente na verificação objetiva da ocorrência dos pressupostos legais que autorizam a certificação. Por essa razão, o conteúdo do ato certificador vincula-se exclusivamente ao ordenamento jurídico e aos elementos objetivamente constantes dos autos. A certificação não pode ser determinada por autoridade hierárquica nem condicionada à conveniência do órgão jurisdicional cujos efeitos ela própria viabiliza.

A independência funcional da atividade certificadora não constitui prerrogativa do servidor. Representa garantia institucional do jurisdicionado, destinada a assegurar que a produção dos fatos processuais estruturantes permaneça submetida exclusivamente aos pressupostos legais que autorizam sua certificação.

A evolução tecnológica do processo judicial tornou insuficiente a compreensão segundo a qual os atos cartorários constituiriam mera extensão operacional da atividade jurisdicional. Na jurisdição digital, a certificação passou a exercer verdadeira função regulatória sobre a marcha processual, razão pela qual deve submeter-se a regime próprio de autonomia funcional, auditabilidade permanente, validação institucional independente e responsabilização administrativa.

10.2. Das Diretrizes Provisórias de Adequação e Providência Estrutural

O reconhecimento da autonomia funcional da atividade certificadora não exige a imediata reorganização integral da infraestrutura administrativa do Poder Judiciário. A implementação definitiva de um modelo nacional de governança da atividade certificadora poderá demandar adaptações normativas, administrativas e tecnológicas cuja disciplina compete, em grande medida, aos órgãos de direção do Poder Judiciário.

Essa circunstância, entretanto, não impede que esta Suprema Corte fixe, desde logo, parâmetros constitucionais mínimos destinados a assegurar a efetividade do devido processo tecnológico durante o período de transição.

Enquanto não implementado regime nacional de governança da atividade certificadora, requer-se o reconhecimento das seguintes **diretrizes constitucionais provisórias:**

I – Autonomia funcional da atividade certificadora

A competência certificadora deverá permanecer vinculada exclusivamente aos pressupostos legais da certificação, sendo vedada qualquer interferência externa quanto ao conteúdo técnico do ato certificador.

II – Auditabilidade permanente

Todo ato certificador capaz de produzir efeitos sobre garantias fundamentais deverá conservar trilha permanente de auditoria suficiente para permitir a reconstrução objetiva de sua cadeia de formação.

III – Responsabilidade funcional

A atividade certificadora permanecerá submetida ao regime constitucional de responsabilidade administrativa, civil e regressiva, preservando-se a identificação do agente responsável pela certificação e dos pressupostos que fundamentaram sua emissão.

XI. DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR

11.1. O *fumus boni iuris*

O *fumus boni iuris* decorre da elevada plausibilidade jurídica da tese constitucional desenvolvida na presente Arguição, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Demonstrou-se que a transformação digital da jurisdição conferiu aos atos certificadores função estruturante da própria atividade jurisdicional, sem que lhes correspondesse regime constitucional adequado de auditabilidade, autoria funcional, rastreabilidade e responsabilização.

Os paradigmas empíricos apresentados evidenciam que a deficiência não constitui episódio isolado, mas manifestação reiterada em diferentes instâncias do Poder Judiciário.

Dentre eles, destaca-se o **Inquérito nº 5.026**, cuja cadeia de constituição da competência jurisdicional constitui paradigma representativo da controvérsia constitucional ora submetida ao controle concentrado.

Conforme a documentação pública disponível, o feito foi inicialmente distribuído por prevenção ao Ministro Dias Toffoli em 22/12/2025, sobrevindo posteriormente sua redistribuição ao Ministro André Mendonça em 12/02/2026. Embora se trate de processo submetido a sigilo, os atos administrativos responsáveis pela constituição da competência jurisdicional permanecem sujeitos às garantias constitucionais que regem o processo e a atividade certificadora.

A documentação atualmente acessível não permite reconstruir, de forma objetivamente verificável, a cadeia de formação desses atos certificadores. Não é possível identificar o processo paradigma que fundamentou a prevenção, a natureza automática ou manual da certificação, os pressupostos considerados para sua emissão ou os fundamentos que justificaram a posterior redistribuição.

Também não é possível verificar se, por ocasião da certificação da prevenção, foram apreciadas eventuais hipóteses concorrentes decorrentes de outros feitos já em tramitação nesta Suprema Corte que, em tese, poderiam apresentar identidade parcial de partes ou conexão fática, probatória ou instrumental. Caso tal exame tenha sido realizado, sua cadeia documental deve permanecer **objetivamente demonstrável e apta a reconstrução;** caso não tenha ocorrido, a deficiência procedimental igualmente assume relevância constitucional.

A presente Arguição não afirma, neste momento processual, a invalidade desses atos. Sustenta apenas que sua regularidade não pode ser atualmente submetida à verificação objetiva pelo jurisdicionado, precisamente em razão do déficit estrutural de governança jurisdicional gerado pela atividade certificadora que constitui objeto desta ação.

11.2. O *periculum in mora*

O perigo da demora decorre da permanência dos efeitos produzidos pelos atos certificadores cuja regularidade se pretende tornar constitucionalmente verificável.

Segundo a documentação pública disponível, o Inquérito nº 5.026 originou diversos procedimentos posteriores que envolvem potencialmente outros órgãos e situações conexas, formando cadeia processual cuja reconstrução se torna progressivamente mais difícil à medida que novos atos jurisdicionais são praticados.

A cada novo procedimento derivado, consolidam-se efeitos processuais fundados na mesma cadeia certificadora originária. Caso sua verificabilidade permaneça postergada, eventual controle constitucional futuro tornar-se-á significativamente mais complexo, com risco de propagação de controvérsias acerca da regularidade dos atos subsequentes.

A tutela cautelar possui natureza estritamente conservativa. Não busca antecipar o julgamento de mérito nem infirmar a validade dos atos praticados, mas preservar a possibilidade de controle constitucional efetivo da atividade certificadora antes que a sucessiva produção de efeitos processuais comprometa ou inviabilize sua reconstrução objetiva.

11.3. Das Providências Provisórias à Preservação da Controvérsia Constitucional

Diante da presença simultânea do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, requer-se a adoção das seguintes **providências provisórias**, necessárias à preservação da controvérsia constitucional submetida ao exame desta Suprema Corte:

I. Reconstrução da cadeia de formação do ato certificador

Que a Secretaria Judiciária apresente a documentação necessária para reconstruir objetivamente a cadeia de constituição da competência do Inquérito nº 5.026, compreendendo, entre outros elementos:

- a certidão originária de prevenção;
- a identificação do processo paradigma;
- a natureza automática ou manual da certificação;
- os respectivos registros administrativos e trilhas de auditoria compatíveis com o procedimento adotado.

II. Demonstração dos fundamentos da prevenção

Caso a prevenção tenha resultado de processamento automatizado, que sejam apresentados os elementos técnicos suficientes para demonstrar objetivamente a existência do vínculo de prevenção com o processo paradigma correspondente.

Caso tenha resultado de intervenção humana, que sejam apresentados o ato administrativo que fundamentou a certificação, o agente certificador responsável, os pressupostos jurídicos considerados e a demonstração de eventual exame de outras hipóteses concorrentes de prevenção.

III. Reconstrução da redistribuição

Que seja apresentada a documentação administrativa que fundamentou a posterior cessação da competência anteriormente atribuída ao Ministro Dias Toffoli, indicando o fato jurídico que legitimou a redistribuição do feito.

IV. Preservação provisória da competência

Constatada a insuficiência da documentação apresentada para permitir a reconstrução objetiva da cadeia certificadora que fundamentou a prevenção. A insuficiência documental, por si só, não implica invalidade do ato certificador, mas impede, até sua adequada reconstrução, a demonstração objetiva de sua conformidade constitucional.

V. Providência estrutural subsidiária

Caso esta Suprema Corte entenda que a controvérsia ultrapassa os limites do caso concreto, requer-se seja determinada ao Conselho Nacional de Justiça a elaboração de proposta normativa destinada à implementação de regime nacional de governança da atividade certificadora, observados os parâmetros constitucionais fixados neste julgamento.

VI. Preservação das evidências

Seja determinada a preservação integral e íntegra dos registros eletrônicos, logs, metadados e demais elementos técnicos relacionados à constituição da competência do **Inquérito nº 5.026**, vedada sua eliminação ou alteração até o julgamento definitivo da presente Arguição.

XII. DAS TESES CONSTITUCIONAIS A SEREM FIXADAS (ART. 102, §1º, CF)

A Constituição Cidadã é atemporal e seu sistema de freios e contrapesos foi consolidado de forma a permitir a perenidade de suas estruturas de proteção de direitos.

A solução constitucional ora proposta se estende além dos pilares da concretização de preceitos fundamentais da Constituição Federal, ela se harmoniza com os parâmetros contemporâneos de governança pública digital e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para o fortalecimento de instituições transparentes, responsáveis e eficazes, a exemplo das metas da **Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.**

Diante da controvérsia constitucional submetida ao controle desta Suprema Corte, requer-se sejam fixadas as seguintes teses vinculantes:

1. "Na jurisdição digital, o devido processo legal compreende o Princípio da Auditabilidade do Ato Certificador. Todo ato administrativo certificador apto a produzir efeitos sobre direitos fundamentais deve permanecer sujeito à autoria funcional identificável, à reconstrução de sua cadeia de formação, à preservação de trilhas de auditoria e à correspondente responsabilização institucional. Não produz efeitos constitucionais legítimos a certificação fundada em procedimento cuja regularidade não possa ser objetivamente demonstrada.

2. A atividade certificadora constitui função administrativa autônoma em relação à atividade jurisdicional, exercida mediante critérios técnicos vinculados aos pressupostos legais da certificação, não podendo seu conteúdo submeter-se à influência da autoridade jurisdicional destinatária dos efeitos do próprio ato certificador.

3. Sempre que a competência jurisdicional for certificada, o jurisdicionado possui direito de acesso à cadeia documental que permita reconstruir objetivamente os fundamentos administrativos da certificação, independentemente do eventual sigilo incidente sobre o mérito da investigação.

4. Na jurisdição digital, a legitimidade constitucional da decisão judicial começa antes do julgamento, ela se inicia na regular formação, certificação e auditabilidade dos fatos processuais que tornam possível o exercício da própria jurisdição."

XIII. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Arguente:

I – Quanto ao processamento

(a) o recebimento e regular processamento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental;

(b) a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, na forma da Lei nº 9.882/1999;

(c) a admissão dos *amici curiae* e terceiros interessados que demonstrem pertinência temática.

II – Da tutela provisória

(d) a adoção das providências provisórias necessárias à preservação da controvérsia constitucional, determinando-se à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal a preservação e a apresentação da documentação necessária à reconstrução objetiva da cadeia de constituição da competência no **Inquérito INQ nº 5.026,** compreendendo:

- Diante do regime de sigilo que recai sobre o Inquérito nº 5.026, requer-se, com fundamento no art. 6º da Lei nº 9.882/1999, que Vossa Excelência requisite à autoridade responsável pela guarda dos autos as informações, cópia dos seguintes atos processuais, para fins exclusivos de instrução da presente medida cautelar e do controle constitucional em análise:

- a certidão originária de prevenção ao Ministro Dias Toffoli, com a indicação do processo paradigma que a fundamentou, incluindo os registros administrativos e as trilhas de auditoria correspondentes ao procedimento de prevenção adotado, na forma prevista pelo art. 66, 1º do Regimento Interno desta Corte;

- os documentos que fundamentaram a **redistribuição do Inq 5026** ao Ministro André Mendonça, indicando o fato e o fundamento jurídico que autorizou o ato, bem como os elementos necessários à reconstrução objetiva do procedimento de redistribuição, inclusive da **regularidade do eventual sorteio livre subsequente.**

(e) subsidiariamente, caso a documentação apresentada não permita a reconstrução objetiva da cadeia certificadora, seja **suspensa** a eficácia da certidão de prevenção e dos atos que dela dependam diretamente, até ulterior deliberação desta Suprema Corte conforme **Artigo 7º da Resolução nº 706/2020 do Supremo Tribunal Federal (STF)**, preservando-se a possibilidade de regular definição da competência constitucional.

(f) sendo este o caso, requer-se seja determinada a reavaliação da competência constitucional, mediante apreciação formal das eventuais hipóteses concorrentes de prevenção, conexão, continência, inclusive em relação a ações e feitos já em tramitação nesta Corte que apresentem identidade de partes, **conexão fática, probatória ou instrumental.**

III – No mérito

Julgar procedente a presente Arguição para:

(g) Conferir interpretação conforme a Constituição aos mecanismos de certificação processual empregados pelo Poder Judiciário, assentando que todo ato certificador apto a produzir efeitos sobre direitos fundamentais deve permanecer permanentemente sujeito à autoria funcional identificável, à reconstrução objetiva de sua cadeia de formação (preenchimento dos requisitos), à preservação de trilhas de auditoria e à correspondente responsabilização institucional;

(h) reconhecer que a competência certificadora constitui função administrativa autônoma em relação ao exercício da função jurisdicional, sendo exercida mediante critérios técnicos vinculados exclusivamente aos pressupostos legais da certificação;

(i) determinar ao Conselho Nacional de Justiça que, no prazo a ser fixado por esta Corte, apresente proposta normativa destinada à implementação nacional do **regime constitucional da atividade certificadora** para que os órgãos competentes promovam, progressivamente, a adequação dos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário aos parâmetros constitucionais fixados neste julgamento;

(j) reconhecer o **Princípio da Auditabilidade do Ato Certificador** como elemento estruturante do Devido Processo Tecnológico;

IV – Da fixação da tese constitucional

(k) Requer, por fim, seja fixada tese vinculante nos termos propostos no Capítulo XII da presente Arguição.

Atribui-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Respeitosamente,
Pede deferimento

Gisela Britto | OAB/SP 439.477

São Paulo para Brasília, 13 de julho de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
GISELA LUISA STERZI DE BRITTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO